

الفصل الأول: ضوابط منح الانتماء

القسم الخامس: تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أولاً: تعريف الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيده على دور البنوك في تمويل تلك الشركات لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، يُرجي الإفادة أنه في ضوء تفاوت تعريف البنوك لهذه الفئة من الشركات، فقد تطلب الأمر وضع تعريف موحد للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع، كما تطلب الأمر أيضاً إجراء تعديلات على بعض التعليمات الرقابية القائمة وبناء عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ ما يلي^١:

١. إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تعديله بقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ ليصبح على النحو التالي:

الشركات والمنشآت	القائمة		الجديدة (حديث التأسيس)	
	حجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية)	حجم العمالة*	رأس المال المدفوع**	حجم العمالة*
متناهية الصغر	أقل من مليون جنيه.	أقل من ١٠ أفراد	أقل من ٥٠ ألف جنيه.	أقل من ١٠ أفراد
الصغيرة	من مليون جنيه إلى أقل من ٥٠ مليون جنيه.	أقل من ٢٠٠ فرد	من ٥٠ ألف جنيه إلى أقل من ٥ مليون جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من ٣ مليون جنيه لغير الصناعية.	أقل من ٢٠٠ فرد
المتوسطة	من ٥٠ مليون حتى ٢٠٠ مليون جنيه.		من ٥ مليون جنيه إلى ١٥ مليون جنيه للمنشآت الصناعية، ومن ٣ مليون جنيه إلى ٥ مليون جنيه لغير الصناعية.	

* حجم العمالة استرشادي وغير مُحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.

** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدلا من حجم الأعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال، وعليه يكون هذا التصنيف مؤقت وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلي القائم على حجم الأعمال.

^١ كتاب دوري بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٥ بشأن إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
^٢ كتاب دوري بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض بنود مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ثانياً: النسبة الإلزامية الموجهة لتمويل الشركات والمنشآت متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة:

١. قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠١٦ زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المصري لتصل إلى نسبة لا تقل عن ٢٠% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
٢. واستكمالاً للجهود المبذولة لتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٢ فبراير ٢٠٢١، والمعدل بموجب قرار المجلس بجلسته المنعقدة في (١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ و ١٦ يناير ٢٠٢٤) ما يلي:

• زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر - وفقاً للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ٥ مارس ٢٠١٧ من نسبة ٢٠% إلى نسبة ٢٥% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك وفقاً للمحددات الآتية:

- تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ ٢٥% المشار إليها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقاً للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طوال الفترة المقررة.
- يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المالية^٦، والمحافظ الائتمانية المُشتراه من شركات/ جمعيات التمويل متناهي الصغر^٧.

^٣ كتاب دوري بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

^٤ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١

^٥ كتابي السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ وبتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٤

^٦ كتاب دوري بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٦ بشأن الإيضاحات الخاصة بتعليمات الشركات الصغيرة والمتوسطة

^٧ كتاب دوري بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ بشأن الضوابط الرقابية للتمويل متناهي الصغر.

- يعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) طوال الفترة المقررة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- يتعين توجيه نسبة ١٠% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقا للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ للشركات والمنشآت الصغيرة.
- للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية، على أن يُعتد - لدى حساب نسبة (الـ ٢٥%) - بنسبة ٢,٥% كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقا للمركز في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة ٠,٥% من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
- يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته ٣١ مارس ٢٠٢١ بخطة البنك المُعدة لتحقيق نسبة الـ ٢٥% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ ٢٥% مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه الحقا على البنوك.
- **في حالة عدم تحقيق أى من النسبتين المذكورتين (٢٥% و ١٠%) خلال الفترة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، يتم إلزام البنك المُخالف بإيداع الرصيد المُكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المُكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي، وذلك طبقا للبند (ز) من المادة (١٤٤) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.**
- بعد انتهاء الفترة المقررة (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) يتم مراجعة النسبة المُحققة بصفة دورية ربع سنوية وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.

- للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر^٨.

٣. إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة ٢٥%^٩.

٤. إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ ٢٥% المقررة، وذلك شريطة ما يلي^{١٠}:

- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- يتم الاعتماد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك - من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لما يلي:

- خلال السنة الأولى: نسبة ٧٠% من إجمالي المساهمة.
- خلال السنة الثانية: نسبة ٥٠% من إجمالي المساهمة.
- خلال السنة الثالثة: نسبة ٣٠% من إجمالي المساهمة
- بدءاً من السنة الرابعة: يتم الاعتماد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

- يتم موافاة قطاع الرقابة والأشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

ثالثاً: استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي^{١١}

بالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على تعديل مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي سمحت للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من ٢٠ مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام

^٨ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٤

^٩ كتاب دوري بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ بشأن تشجيع البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة.

^{١٠} كتاب دوري بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١ بشأن تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

^{١١} كتاب دوري بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١ بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمية

وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وفي ضوء ما تقدم، وعملاً على توفير قنوات سهلة وسريعة تدعم إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بما يؤثر إيجاباً على معدلات الشمول المالي والنمو الاقتصادي، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢١ الموافقة على إصدار الضوابط التالية بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي - Behavioral Scoring Models:

في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:

١- أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة - شاملة الشركات حديثة التأسيس - التي يبلغ حجم أعمالها (إيرادات/ مبيعات سنوية) المقدرة ٢٠ مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيها مع الحد المذكور.

٢- أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.

٣- وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

٤- يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي، أخذاً في الاعتبار ما يلي:

أ. إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقاً لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.
ب. ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقاً لنتائج هذه الإجراءات.

ج. مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقاً لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة (إن وجدت) بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.

د. التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويُستثنى من هذا البند البنوك التي قامت بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.

هـ. مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسؤولين عن النموذج أو مستخدميه.

٥- إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.

٦- موافاة البنك المركزي بما يلي:

- أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند (٣)، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي.
- ب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي متضمناً نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقاً للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.

رابعاً: تمويل الشركات والمنشآت متناهي الصغر:

بهدف الاستفادة من منظومة التمويل متناهي الصغر القائمة، صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ الذي ينص على ما يلي^{١٢}:

١. "يتعين على البنوك لدى منح تمويل متناهي الصغر للأشخاص والشركات والمنشآت مباشرة مراعاة الآتي:

- أ- استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر وفقاً لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.
- ب- الإقرار عن هذا النوع من التمويل لكل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري وفقاً للحدود المقررة وكذلك الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ضمن فئة عملاء "**التمويل متناهي الصغر**" وليس "قروض شخصية".
٢. في ضوء صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر يمكن للبنوك تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط، مع مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنيف الائتماني لتلك الجهات.
- وفي سبيل تطبيق ما سبق، فقد تم اصدار المعايير الاسترشادية بالمرفق رقم (١) ادناه التي يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لمنح تمويل للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

واستكمالاً لما سبق، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٩ أكتوبر

٢٠١٩ على اصدار القرار التالي^{١٣}:

يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يلي:

١. إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار إليها بعاليه بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-

^{١٢} كتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٧
٦

(Score)، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.

٢. حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات.

٣. عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ ٢٥% الإلزامية؛ السابق الإشارة إليها.

٤. حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي:

- سلامة أداء الشركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.
- قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
- عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.
- التزام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون ١٤١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.

وفي حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية لأحكام القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.

خامساً: إجراءات أخرى لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

١- تنشأ وحدة متخصصة بالمعهد المصرفي المصري لخدمة البنوك في مجالات إعداد الدراسات والكوادر البشرية والفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء إدارات متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة^{١٢}.

^{١٢} كتاب دوري بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨.

- ٢- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات الكفيلة بتأهيل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والخدمات المصرفية من البنوك بما لا يتعارض مع قواعد التمويل السليمة، وعلى الأخص كيفية إعداد المستندات اللازمة والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والشفافية^{١٢}.
- ٣- يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البنية الأساسية لنشاط التمويل والخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تفعيل نشاط وخدمات شركات الاستعلام الائتماني وشركات التقييم الائتماني وشركات الضمان والتأمين ونظم الدفع على نحو يساهم في تحسين قدرة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدراسة واقتراح التعديلات التشريعية والإجراءات التنفيذية اللازمة للحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما ييسر حصولها على التمويل^{١٣}.
- ٤- يلتزم كل بنك بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيلاء الاهتمام الكافي لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمين عليها^{١٤}.
- ٥- التأكيد على أهمية دور المعهد المصرفي المصري والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدولة التدريبية في هذا المجال بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع في إعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك^{١٥}.
- ٦- يتم إعادة تجهيز مراكز الاتصال (Call Center) بالبنوك لتكون على استعداد للرد على استفسارات وشكاوى العملاء من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة^{١٦}.

سادساً: متطلبات رأس المال:

- ١- حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في ضوء المحددات التالية^{١٧}:
- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات ١٠ % من رأس المال الأساسي للبنك.
 - ألا تتجاوز حصة البنك ٥٠ % من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.

- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي .

ICAAP

- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
 - أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
 - أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءاً من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة ٣ سنوات متتالية لاحقة^١.
- ٢- حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل ٢٠% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء المحددات التالية^{١٠}:

- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز **إجمالي** قيمة استثمارات البنك نسبة ١٠% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
- ألا تتجاوز **إجمالي** حصة البنك نسبة ٥٠% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.

- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءاً من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة ٣ سنوات متتالية لاحقة.

٣- يتم معالجة المطالبات على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة (باستثناء المطالبات على المنشآت الصغيرة غير المنتظمة) عند اعداد معيار كفاية رأس المال على النحو التالي (١٤):

أ- المطالبات على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة وفقاً للمعايير الرقابية تُعطى وزن مخاطر ٧٥% بشرط استيفائها للمعايير الأربعة التالية:

- **العميل:** يجب أن يكون الانتماء ممنوحاً لمنشأة متناهية الصغر أو صغيرة لا يزيد حجم مبيعاتها السنوي عن ٢٠ مليون جنيه مصري^{١٥}.
- **المنتج:** يمكن أن يأخذ الانتماء أحد الأشكال الآتية: القروض الدوارة وخطوط الائتمان (بما في ذلك الحسابات الجارية المدينة)، والقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والارتباطات. ولا يتم إدراج القروض بغرض شراء أوراق مالية مثل (السندات والأسهم) سواء كانت مدرجة بالبورصة أم لا ضمن تلك المحافظ إنما تدرج ضمن " المطالبات على المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة غير المستوفاة للمعايير الرقابية ".

■ **الحد الأقصى للمديونية:** لا يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي مديونية المنشأة الواحدة (أو مجموعة من الأطراف المرتبطة) ٢ مليون جنيه مصري.

■ **التنوع:** لا ينبغي أن يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح للمنشأة الواحدة (أو مجموعة من الأطراف المرتبطة) عن ما قيمته ٢,٠٪ من إجمالي محفظة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة (يجب استبعاد التسهيلات غير المنتظمة من إجمالي محفظة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة عند حساب هذا المعيار، على حين أنه عند حساب مديونية منشأة معينة فيجب أن يؤخذ في الاعتبار إجمالي مديونية المنشأة المنتظمة وغير المنتظمة).

ب- المطالبات على المنشآت الصغيرة غير المستوفاة للمعايير السابقة تُعطى وزن مخاطر ١٠٠٪.

^{١٤} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢.

^{١٥} كتاب دوري بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بشأن تعديل البند الثاني من الكتاب الدوري الصادر في ١١ يناير ٢٠١٦ الخاصة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مرفق رقم (١): المعايير الاسترشادية للدراسة الائتمانية لشركات التمويل متناهي الصغر

معايير الائتمان	العناصر	المؤشرات الفرعية	الحدود المقترحة
المتطلبات التنظيمية للشركة/ الجمعية	هيكل الحكومة (الشركة/المؤسسة/الجمعية)	- توافر الآتي: ١- مراجع داخلي ٢- رئيس إدارة مخاطر ٣- لجنة مراجعة داخلية ٤- مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية	متوافر
	خبرة (الشركة/المؤسسة/ الجمعية) في القطاع	- عدد سنين الخبرة في مجال التمويل متناهي الصغر - الخبرات المتوافرة في أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	أكثر من ثلاث سنوات
	خطة العمل والتوقعات المالية	توافر خطة عمل وتوقعات مالية لفترة سنتين على الأقل للشركات، وسنة على الأقل للجمعيات	متوافر
	نسبة الاختلاف في خطة العمل	- ألا يزيد الاختلاف السلبي بين الأرقام المحققة في الميزانية المعتمدة والأرقام المبينة في خطة العمل عن نفس الفترة عن ١٥%. - يتم تطبيق هذا المعيار عند تجديد التسهيلات الائتمانية.	أقل من ١٥%
	سياسات الائتمان والعمليات (للشركة/ الجمعية/ المؤسسة)	- أهمها: ١- معايير منح الائتمان ٢- الاستعلام الائتماني على العملاء ٣- إجراءات التحصيل ٤- سياسة اعدام الديون المتعثرة ٥- أسس حساب المخصصات ٦- مدى الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية	متوافر
	نظام إدارة المعلومات	توافر نظام إدارة معلومات آلي يتم من خلاله تسجيل قواعد البيانات ومتابعة عملية صرف القروض والتحصيل مع العملاء	متوافر

	جودة القوائم المالية المعتمدة	■ التزام الشركة/المؤسسة/الجمعية بأعداد قوائم مالية شاملة طبقاً لمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية ومعتمدة من الجمعية العامة للشركة/المؤسسة/الجمعية	متوافر
مؤشرات الربحية والتشغيل	معدل العائد على الأصول	صافي ربح التشغيل / (متوسط إجمالي الأصول - رصيد الودائع والأوراق المالية)	أكبر من ٦%
	الكفاية الذاتية التشغيلية	إيرادات التشغيل / (تكاليف التشغيل + المخصصات + المصروفات التمويلية)	أكبر من ١,٣%
	هامش الربح التشغيلي	صافي ربح التشغيل / الإيرادات	يتم تحديدها وفقاً لكل بنك
	صافي هامش العائد	(إيرادات الفوائد من المحفظة - المصروفات التمويلية) / إيرادات الفوائد من المحفظة	يتم تحديدها وفقاً لكل بنك
	العائد على إجمالي المحفظة	(التدفق النقدي من العوائد والعمولات للمحفظة / متوسط محفظة التمويل القائمة)	أكبر من ٢٥%
إدارة الأصول والخصوم	معدل السيولة	(النقدية + استثمارات قصيرة الأجل + رصيد عملاء المحفظة قصير الأجل) / (القروض قصيرة الأجل + الفوائد المستحقة + أوراق الدفع + التزامات أخرى قصيرة الأجل)	من ١,٥% إلى ٢,٥%
	الرافعة المالية	إجمالي الالتزامات / صافي حقوق الملكية	لا يتجاوز ١٠ مرات
	مؤشر القاعدة الرأسمالية	(صافي حقوق المساهمين + القروض المساندة من المساهمين) / إجمالي حساب المدينين أو محفظة التمويل القائمة	أكبر من ١٠%
	مؤشر كفاية رأس المال	صافي حقوق المساهمين / القاعدة الرأسمالية للشركة	أكبر من ٥٠%
	مدة أجل المحفظة	نسبة إجمالي المتحصلات من قروض المحفظة خلال سنة / رصيد المحفظة القائم	يتم تحديدها وفقاً لكل بنك
مؤشرات الكفاءة والانتاجية	معدل دوران العملاء	(عدد العملاء القائمين في بداية العام + عدد العملاء الجدد خلال العام - عدد العملاء القائمين في نهاية العام) / عدد العملاء القائمين في بداية العام	أقل من ٢٥%
	معدل الكفاءة التشغيلية	عدد القروض القائمة / عدد العملاء القائمين رصيد المحفظة القائمة / عدد العملاء القائمين	يتم تحديدها وفقاً لكل بنك
	معدل نمو المحفظة	(رصيد محفظة التمويل القائمة في آخر المدة - رصيد محفظة التمويل القائمة في أول المدة) / رصيد محفظة التمويل القائمة في أول المدة	يتم تحديدها وفقاً لكل بنك
	نسبة أقساط العملاء المنتظمة	عدد الأقساط المنتظمة والسادات المعجل / إجمالي عدد الأقساط المستحقة	أكبر من ٧٠%
	المحفظة المعرضة للخطر	إجمالي قيمة القروض متأخرة السداد (أكثر من ٧ أيام حتى ٣٠ يوم) / إجمالي المحفظة القائمة	أقل من ٢٥%

		(أكثر من ٧ أيام)	مؤشرات جودة محفظة التمويل
أقل من ١٠%	اجمالي قيمة القروض متأخرة السداد (أكثر من ٣٠ يوم حتى ٦٠ يوم) / إجمالي المحفظة القائمة	المحفظة المعرضة للخطر (أكثر من ٣٠ يوماً)	
يتم تحديدها وفقاً لكل بنك	اجمالي قيمة القروض متأخرة السداد (أكثر من ٦٠ يوم حتى ٩٠ يوم) / إجمالي المحفظة القائمة	المحفظة المعرضة للخطر (أكثر من ٦٠ يوماً)	
يتم تحديدها وفقاً لكل بنك	اجمالي قيمة القروض متأخرة السداد (أكثر من ٩٠ يوم حتى ١٢٠ يوم) / إجمالي المحفظة القائمة	المحفظة المعرضة للخطر (أكثر من ٩٠ يوماً)	
(تصل الى ١٠٠%) للمستحقات التي مضى عليها أكثر من ١٢٠ يوماً	المخصصات / قيمة القروض متأخرة السداد تحديد نسب المخصصات المقبولة لتكون متماشية مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص أسس حساب المخصصات.	معدل تغطية المخاطر	

